

QUY ĐỊNH

Về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26/2025/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định cụ thể về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm: các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm; việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Các nội dung khác về dạy thêm, học thêm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm (sau đây gọi là Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm (sau đây gọi là học sinh); các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm; các cơ quan có trách nhiệm quản lý và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm

Các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Chương II

VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 4. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường

1. Nguồn kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. Cơ sở giáo dục tuyệt đối không được thu tiền của học sinh để tổ chức dạy thêm.

2. Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường và dự toán kinh phí được giao, Thủ trưởng đơn vị xem xét bổ sung nội dung chi bồi dưỡng cho hoạt động dạy thêm, học thêm vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cho phù hợp, làm cơ sở để thực hiện thanh toán tại đơn vị và làm cơ sở để kiểm soát chi, thẩm tra quyết toán, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí của cơ quan có thẩm quyền.

3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán và các quy định khác có liên quan.

Điều 5. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

2. Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc thực hiện Quy định này.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm.

3. Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về dạy thêm, học thêm trong nhà trường và các chủ thể kinh doanh dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh.

5. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý; báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh định kỳ theo năm học cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể tỉnh

1. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

b) Hướng dẫn, thực hiện đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước, về đăng ký kinh doanh; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền để Nhân dân, đặc biệt là người dạy thêm, cha mẹ học sinh, học sinh hiểu rõ chủ trương, quy định

hiện hành về hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời thông tin những tấm gương tập thể, cá nhân tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì học sinh; phê phán những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

3. Công an tỉnh: phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ngành có liên quan: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân hiểu và thực hiện đúng Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT và Quy định này; thường xuyên giám sát và phản ánh việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện)

1. Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy thêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

2. Thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

3. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn định kỳ theo năm học cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Thực hiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

2. Thường xuyên cập nhật và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường thuộc phạm vi quản lý.

3. Theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn định kỳ theo năm học hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã)

1. Thực hiện quy định tại Điều 12 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

2. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ sở giáo dục

1. Tổ chức, quản lý việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, Quy định này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, của địa phương.

2. Thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

3. Thường xuyên cập nhật và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp quản lý danh sách giáo viên thuộc phạm vi quản lý tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý dạy thêm, học thêm của đơn vị về cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp quản lý định kỳ theo năm học hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở dạy thêm

1. Thực hiện quy định tại Điều 14 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.
2. Phối hợp làm việc, cung cấp hồ sơ khi các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra.
3. Thực hiện báo cáo định kỳ hằng quý về hoạt động của cơ sở dạy thêm cho cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Chương IV

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra

Thực hiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Cơ sở giáo dục, cơ sở dạy thêm, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm thì bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.
2. Quy định này được niêm yết công khai tại các cơ sở giáo dục, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục được biết.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề xuất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.